



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/2/2021
 מס' בקשה: 13/3/2021

המפקחת על רישום מקרקעין
 בסמכות שופט בית משפט שלום
 לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

התובעים:

1. **גרש ירון**
 2. **גרש יפית**
- באמצעות ב"כ עו"ד גבעון יהושע

-נגד-

הנתבע:

אטדגי אסף שמעון
 באמצעות ב"כ עו"ד בן-נעים שי

פסק דין

תביעה לצו מניעה האוסר ביצוע של עבודות הריסה ובנייה מחדש על פי תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה (להלן – **תמא 38 או תכנית החיזוק**) מכוח חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח – 2008 (להלן – **חוק החיזוק**).

השאלה המרכזית העומדת להכרעה – האם יש לראות בדירת הנתבע אגף נפרד בבית משותף מורכב כמשמעו בסעיף 59 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן – **חוק המקרקעין**); אם כן, האם מתקיימים התנאים המנויים בסעיף 11 לחוק החיזוק, כך שניתן לאשר את ביצוע הבנייה המבוקשת, חרף התנגדותם של התובעים?

רקע כללי:

1. במרכז ההליך בית משותף בן שתי דירות (דו משפחתי) ברחוב ארלוזורוב 12 בנהרייה, הידוע כחלקה 226 בגוש 18209. התובעים בעלי זכויות בתת חלקה 2, והנתבע בעל זכויות בתת חלקה 1.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/2/2021
מס' בקשה: 13/3/2021

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2. הבית נרשם בפנקס הבתים המשותפים בתאריך 18.05.1959 ולא נרשם לו תקנון מוסכם. מעיון במסמכי הבית המשותף עולה ששטח החלקה הוא 617 מ"ר ושטחה המקורי של כל יחידה הוא 45 מ"ר.

3. במהלך השנים ולאחרונה בשנת 2014, הרחיבו התובעים את דירתם ושטחה היום הוא כ-260 מ"ר. הנתבע מבקש אף הוא להרחיב את דירתו, לשם כך הגיש בשנת 2020 בקשה למתן היתר בנייה על פי תמ"א 38. בתאריך 06.01.2021 ועוד קודם לסיום ההליכים במוסדות התכנון, הגישו התובעים תביעתם שלפניי. בתאריך 18.01.2021 ובמהלך ניהול ההליך המשפטי, ניתנה החלטה לאשר היתר בנייה בתנאים (להלן – **היתר בתנאים**), הכול כפי שיפורט להלן.

ההליכים התכנוניים

4. בתאריך 18.05.2020 הגיש הנתבע בקשה להיתר בנייה שמספרה 20200098 הכוללת הריסה של דירתו הנוכחית ובנייתן של שתי יחידות דיור תחתיה, בהיקף של 423.76 מ"ר.

5. התובעים התנגדו לבקשה בשורה ארוכה של נימוקים במישור התכנוני והן במישור הקנייני, כפי שעולה מכתב ההתנגדות שהוגש מטעמם לוועדה המקומית לתכנון ובנייה, שצורף כנספח ד' לכתב התביעה (להלן – **כתב ההתנגדות**). לאחר דיון בבקשה ובנימוקי ההתנגדות, ניתנה בתאריך 26.10.2020 החלטת הוועדה המקומית הדוחה את הבקשה לצורך תיקונה במספר עניינים (להלן – **ההחלטה מיום 26.10.2020**), שהרלבנטיים שבהם יפורטו להלן:

בעניין **גובה המבנה** טענו התובעים שלפי בקשת ההיתר גובה הבניין המבוקש הוא 13.36 מ"ר, בעוד שלפי התכנית החלה על המגרש, הגובה המקסימלי המותר הוא 11 מטרים בלבד. בהחלטה מיום 26.10.2020 נדחתה הבקשה לבנייה בקומת המסד בנימוק שאין מקום לאשר תוספת קומה מכוח תמ"א 38 נוסף לקומת המסד המבוקשת; ובהינתן הפרשי הגובה במגרש, אין הצדקה תכנונית לבנייה בקומה זו. בהקשר זה צוין שבשנת 2017 אושרה על ידי הוועדה החלטה עקרונית הקובעת פרט



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/2/2021
מס' בקשה: 13/3/2021

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תכנון עקרוני מוגדר בבקשות להקלה בגובה המבנה כיעוד מגורים ב', שמטרתה לשמור ככל הניתן על צביון השכונה (גגות רעפים משופעים). בהתאם לכך, נדרש הנתבע לתקן את התכנית ונקבע שכל שתתבקש הקלה בגובה המבנה, מחויב התכנון להתאים לפרט העקרוני משנת 2017.

בעניין **חישובי השטחים** דחתה הוועדה את התנגדות התובעים שכן מבדיקת הוועדה נמצא שהשטחים המבוקשים תואמים את חלקו היחסי של הנתבע במגרש, בהינתן שמבוקשות על ידו זכויות גם לפי תמ"א 38.

בעניין **הגבהת פני הקרקע** התקבלה באופן חלקי התנגדות התובעים ונקבע שעל הנתבע להמציא לוועדה תכנית פיתוח שתכלול פתרונות ניקוז שימנעו זרימת מים לדירת התובעים, כתוצאה מהגבהת מפלס הקרקע כמוצע בבקשה.

6. בתאריך 18.01.2021 התקיים דיון חוזר בבקשה בוועדה המקומית לתכנון ובנייה, והוחלט לאשר בתנאים את בקשת הנתבע הכוללת את הריסת דירתו הנוכחית ובניית שתי יחידות דיור בנפח 570 מ"ר, המשתרעות על פני שלוש קומות מעל לקומת המסד (להלן – **ההחלטה מיום 18.01.2021**).

7. בהחלטה האמורה צוין שבעניין גובה המבנה, בוטלה קומת המסד ותוקנה תכנית קומת הגג עם פרט התכנון המתחייב במקרה של הקלה בגובה. עוד צוין שנפח הבנייה שאושר, אינו חורג מנפח הבנייה המקסימלי לו זכאי הנתבע (סך 608.95 מ"ר), לפי התכניות החלות על המגרש: 427.75 מ"ר מכוח תכנית בניין עיר החלה על האזור; 181.2 מ"ר מכוח תמ"א 38.

8. על החלטת הוועדה המקומית מיום 18.01.2021 לא הוגש ערר לוועדת הערר המחוזית על ידי מי מהצדדים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/2/2021
מס' בקשה: 13/3/2021

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תמצית ההליכים בהליך דנא:

9. התביעה שלפניי הוגשה בתאריך 06.01.2021, קודם לסיום ההליכים התכנוניים; יחד איתה הוגשה בקשה לסעד זמני, האוסר על הנתבע לבנות ברכוש המשותף. בו ביום ניתן צו מניעה ארעי האוסר על הנתבע לבצע עבודות בנייה מכל סוג שהוא ברכוש המשותף; וצו זה עומד בתוקפו נכון להיום.

10. בכתב התביעה מטעמם כללו התובעים שורה ארוכה של נימוקי התנגדות לבנייה המבוקשת, אלו זכו למענה בכתב ההגנה מטעם הנתבע.

11. בתאריך 22.05.2022 התקיימה ישיבה מקדמית ראשונה, במהלכה צמצמו התובעים חזית תביעתם לעניינים הבאים:

..."

1. שלא תבוצע בבנייה לפי תמ"א 38 אלא שהבנייה של הנתבעים תורחב בהתאם להיקף המטרים שהרחיב התובע. זכויות תמא 38 מרחיבות ומנפחות את המבנה המבוקש פי שניים מהמבנה של התובעים. הנתבעים מבקשים לבנות 590 מ"ר כמעט ואילו השטח הבנוי של התובעים הוא 245 מ"ר. ככל שתהיה בנייה, היא אמורה להיות דומה ובלי לפגוע בזכויות הקנייניות של התובעים. בלי לפגוע בזכויות הבנייה לפי תמא 38. בשים לב שהיתר הבניה של הנתבע אינו מזכיר את דירת התובעים לעניין התמ"א 38, אפנה לסעיף 35 לכתב התביעה. בפועל יוצא שהנתבע נהנה מאחוזי בנייה שאמורים להיות במשותף עם התובעים.
2. כפי שניתן לראות מהיתר הבנייה, מספר החניות שביקשו הוא רב ומעיד על מספר היחידות הרב שמבוקש לבנות בעתיד. גובה הבניין גבוה כפליים מהבניין הקיים. גובה המבנה המבוקש הוא פי שניים מהבית של התובעים. הגובה המירבי הוא 11 מ"ר הוא מבקש 13.36 מ"ר.
3. גם ההגבהה של הטופוגרפיה יכולה לגרום לבעיות ניקוז חמורות כך שמי גשמים עלולים לזרום לדירת התובעים.

..."

12. בתום הדיון התבקש הנתבע להמציא מסמכים חסרים מההליכים התכנוניים ובפרט את התכנית הסניטרית שהוגשה כפתרון לבעיית הניקוז, ואת ההחלטה מיום 18.01.2021. המסמכים הוגשו לתיק בתאריך 07.06.2022, ובתאריך 17.07.2022



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/2/2021
מס' בקשה: 13/3/2021

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התקיים דיון מקדמי נוסף, שבסופו הוסכם שיינתן פסק דין על יסוד החומר בתיק, לאחר שיוגשו סיכומי הצדדים.

תמצית סיכומי הצדדים

טיעוני התובעים

13. מהיתר הבנייה שהוגש לתיק עולה שהנתבע מבקש לבנות בניין מגורים בן ארבע קומות בנפח 570 מ"ר במקום דירתו הנוכחית. מדובר בבנייה ששטחה למעלה מפי שניים מדירת התובעים, בגובה 13 מטר, שתאפיל על דירת התובעים הצמודה אליה. מתן היתר לתובע לבנייה זו יפגע באופן משמעותי בשווי דירת התובעים ויגרום לחסימת אור השמש והאוויר.

14. התובעים טוענים שלנתבע אין זכויות קנייניות כלשהן ברכוש המשותף מאחר ואין הצמדה של שטחי קרקע משותפים לאיזו מן הדירות שבבית, משמעות הדבר היא שאין בידי הנתבע זכות קניינית בחלק מסוים ברכוש המשותף.

15. לטענת התובעים, הבנייה המבוקשת טעונה הסכמה של כל בעלי הדירות, משמדובר בבנייה על גבי הרכוש המשותף תוך ניצול אחוזי בנייה, השייכים לכל בעלי הדירות. לחלופין טוענים התובעים שבין אם מדובר בהרחבת דירה מכוח סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין, אז נדרשת הסכמת 3/4 מבעלי הדירות ובין אם מדובר בהריסה ובנייה מכוח חוק החיזוק, הטעונה הסכמת 80% מבעלי הדירות, הרי שללא הסכמת התובעים, הנתבע מנוע מלבנות.

16. בעניין תחולת סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין טענו התובעים שאין מדובר ב"הרחבה דומה", הואיל והנתבע מבקש לבנות 570 מ"ר ואילו הם בנו 258 מ"ר בלבד. בהקשר זה נטען שהנתבע "גוזל" מהתובעים את יתרת זכויות הבנייה המוקנות לחלקה כולה, ובכך מונע מהם אפשרות עתידית להגדיל את שטח הבנייה של דירתם ל-570 מ"ר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/2/2021
מס' בקשה: 13/3/2021

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

17. בעניין הסתמכותו של הנתבע על חוק החיזוק, טוענים התובעים שאין תחולה לסעיף 11 לחוק החיזוק שכן לבית לא נרשם תקנון מוסכם ולכן לא מתקיים התנאי הנקוב בסעיף - שמדובר ב"בית מורכב". מעבר לכך, גם לו ניתן היה לראות את יחידת הנתבע כאגף או מבנה בבית מורכב, הרי שלא הוכחו שני התנאים המצטברים הנדרשים מכוח סעיף 11 לחוק החיזוק, קרי; שההריסה והבנייה המבוקשות אינן פוגעות בזכויות התובעים ביחידתם ושניתן לבצע את עבודות ההריסה והבנייה ביחידת הנתבע, בלי לבצע חיזוק ביחידת התובעים.

טיעוני הנתבע:

18. מדובר בתביעה שהוגשה בחוסר תום לב תוך הסתרת התמונה במלואה.

19. חלוקת הרכוש המשותף הוסדרה בין התובעים לבין בעלי הזכויות הקודמים, מהם רכש הנתבע את דירתו; בהתאם להסדר זה, מתנהל הבית המשותף כשני אגפים נפרדים בעלי זכויות שוות; לכל אגף גינה נפרדת, מתקנים נפרדים והתחזוקה והניהול בכל אחד מהם נעשים בנפרד.

20. התובעים הרחיבו דירתם בשנת 2014 ואף פיצלו אותה לשלוש יחידות בניגוד לחוק, ושטחה הכולל כיום הוא כ-260 מ"ר. יש לראות בתובעים כמי שמושתקים כיום לטעון נגד ההרחבה המבוקשת על ידי הנתבע, מכוח סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין.

21. הנתבע מבקש לנצל את חלקו - מחצית מזכויות הבנייה בחלקה לפי התב"ע המקומית, בדומה לזכויות שניצלו התובעים בשנת 2014, בצירוף זכויות להן הוא זכאי מכוח תמ"א 38.

22. זכויות הבנייה שאותן מבקש לנצל הנתבע אינן "על חשבון" התובעים, שכן מדובר בזכויות המוקנות לדירתו מכוח תמ"א 38. הואיל ודירת התובעים הורחבה בשנת 2014, באופן העונה על תקן 413, תכנית החיזוק אינה חלה על דירתם, הם אינם זכאים לזכויות מכוחה, וזו הסיבה האמתית להתנגדותם לבנייה המבוקשת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/2/2021
מס' בקשה: 13/3/2021

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

23. הואיל וישנה הפרדה מוחלטת בין דירות הצדדים, ולכל אחת מהן כניסה נפרדת וחצר נפרדת, וגם הניהול והאחזקה שלהם נעשים בנפרד, חל לגביהם סעיף 11 לחוק החיזוק.

24. מוסדות התכנון בחנו את טענות התובעים ולאחר שינויים שנערכו בתכנית, נדחו נימוקי התנגדותם של התובעים לרבות בעניין גובה המבנה, הניקוז באגף הנתבע והיקף אחוזי הבנייה המותר לניצול. כל תביעתם של התובעים נובעת מצרות עין על שאינם יכולים לנצל זכויות מכוח תמ"א 38, ומאחוריה ניסיון להפעיל לחץ פסול על הנתבע לצורך סחיטתו.

דיון והכרעה

25. ייאמר כבר כעת - החלטתי לדחות את התביעה ולאשר את ביצוע העבודות בהתאם להיתר בתנאים שניתן לנתבע, הכולל את הריסת דירתו הנוכחית והקמת שתי יחידות דיור בנפח בנייה של 570 מ"ר, לפי תכנית מתאר ארצית 38/2.

26. בסיכומיהם, זנחו התובעים את טענותיהם לנזקים שעלולים להיגרם לדירתם בשל בעיות ניקוז כתוצאה מהבנייה המבוקשת; בהקשר זה יצוין שביום 07.06.2022 הוגש לתיק הנספח הסניטרי בצירוף מכתב עיריית נהרייה בדבר אישור התכנית הסניטרית.

27. במצב דברים זה, מתייתר הצורך להכריע בנימוקי התנגדותם של התובעים ביחס להגבהת פני המקרקעין כחלק מהבנייה המבוקשת. גם לטענה הקשורה לחניות המתוכננות איני נדרשת, משלא נכללה בסיכומי התובעים.

28. נותר אם כן להכריע בשאלה האם הבנייה שמבקש הנתבע לבצע, לפי תכנית החיזוק עלולה לפגוע בזכויותיהם הקנייניות של התובעים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/2/2021
מס' בקשה: 13/3/2021

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

29. התובעים טוענים שמדובר בבנייה מאסיבית, שתאפיל על דירתם, תפגע בשוויה ותחסום מעבר של אור שמש ואוויר אליה; נוסף לכך נטען שהתובע מבקש לנצל את מלוא זכויות הבנייה, ובכך נמנעת מהתובעים האפשרות להרחיב בעתיד את דירתם.

30. לטענת התובעים, משאינם מסכימים לבנייה, יש לקבל את התביעה וליתן צו מניעה קבוע האוסר על הנתבע לבנות בהתאם לתכנית החיזוק. הנתבע טוען מנגד, שיש להתיר לו לבנות חרף התנגדותם של התובעים משלא הוכחה טענתם לפגיעה אפשרית בזכויותיהם. לחלופין טוען הנתבע לתחולת סעיף 11 לחוק החיזוק המייתר את הצורך בהסכמת התובעים לבנייה המבוקשת.

המסגרת הנורמטיבית

31. המסגרת הנורמטיבית לבירור המחלוקת שלפניי קבועה בסעיף 5א(א) לחוק החיזוק שקובע כך:

"ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה הריסת בניין קיים והקמתו מחדש בהתאם לתכנית חיזוק, טעון החלטה מראש של כל בעלי הדירות; ואולם רשאי המפקח, אף אם לא התקבלה על כך החלטה מראש של כל בעלי הדירות בבית המשותף, לאשר את ביצוע העבודה, על פי תביעה של בעלי הדירות שבמועד הגשת התביעה היו בבעלותם ארבע חמישיות מהדירות בבית המשותף וארבע חמישיות מהרכוש המשותף היו צמודות לדירותיהם, ובלבד שנתן לכל בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון את טענותיו; בהחלטה כאמור ישקול המפקח, בין השאר, את הנסיבות המיוחדות שבהריסת דירתו של בעל דירה המתנגד לביצוע העבודה כאמור והשלכותיהן; הוראות סעיף 5(ב) ו-5(ג) יחולו לעניין זה, בשינויים המחויבים"

32. תנאי סף לתחולתו של חוק החיזוק הוא שניתן היתר בנייה לביצוע עבודה ברכוש המשותף על-פי תכנית החיזוק. במקור כללה ההגדרה של "היתר בנייה" רק היתר כמשמעו בחוק התכנון והבנייה. בהמשך תוקן החוק ונקבע שלצורך חוק החיזוק ניתן להסתפק גם בהחלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים. כיום מגדיר סעיף 1 לחוק



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/2/2021
מס' בקשה: 13/3/2021

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

החיזוק היתר בנייה כ"היתר לפי חוק התכנון והבניה" או כ"החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים", זו מוגדרת בסעיף 1 לחוק החיזוק כך:

"החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים" – החלטה בדבר אישור בקשה להיתר בתנאים, שהתקבלה במוסד תכנון, לאחר שהתקיימו כל אלה:

(1) מוסד התכנון מצא כי הבקשה תואמת לתכנית החיזוק וכן לתכניות תקפות אחרות ולתכניות מופקדות, ולתנאים לפי סעיף 78 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן – חוק התכנון והבניה), ככל שנקבעו;

(2) מוסד התכנון מצא כי הבניה המבוקשת משתלבת במערכות התשתית הקיימות והמתוכננות בסביבתה;

(3) הוגשו התנגדויות לבקשה להיתר לפי הוראות חוק התכנון והבניה – מוסד התכנון החליט בהן"

33. הואיל ובהחלטה מיום 18.01.2021 אושרה בתנאים בקשת הנתבע להיתר מכוח תמ"א 38, הרי שלצורך ביצוע בנייה ברכוש המשותף מכוח אותו היתר, לגביה נדרשת הסכמה או החלטה של בעלי הדירות בבית המשותף לפי פרק ו' לחוק המקרקעין - חלות הוראות חוק החיזוק, כפי שנקבע בסעיף 2 לחוק:

(א) ניתן היתר בניה לביצוע עבודה ברכוש משותף, על פי תכנית החיזוק, ונדרשת לפי פרק ו' לחוק המקרקעין הסכמה או החלטה של בעלי הדירות בבית המשותף לצורך ביצוע אותה עבודה (בחוק זה – עבודה ברכוש המשותף), יחולו לעניין העבודה ברכוש המשותף הוראות חוק זה.

(ב) הוראות לפי חוק המקרקעין ימשיכו לחול על עבודה ברכוש המשותף, ככל שאינן סותרות את ההוראות לפי חוק זה" (הדגשות שלי – ע"מ).

34. הנה כי כן, ברירת המחדל היא שיש לבחון את טיעוניהם של הצדדים בהתאם להוראות חוק החיזוק; ואילו הוראות חוק המקרקעין יחולו על המקרה שלפניי ככל שאינן סותרות את הוראות חוק החיזוק. טענות התובעים, אם כן, המבוססות על הוראות סימן ג' 1 שבפרק ו' לחוק המקרקעין, ובכללן הטענה שהבניה המבוקשת אינה בגדר הרחבה דומה והן הטענה ביחס להיקף ההסכמות הנדרש, אינן רלבנטיות לענייננו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/2/2021
 מס' בקשה: 13/3/2021

המפקחת על רישום מקרקעין
 בסמכות שופט בית משפט שלום
 לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מהו הרוב הדרוש לאישור תכנית החיזוק?

35. מטרתו העיקרית של חוק החיזוק, המהווה חקיקה משלימה לתמ"א 38 ונועד להקל על יישומה, "להוריד את רף ההסכמה הדרוש על-פי חוק המקרקעין לשם ביצוע עבודה ברכוש המשותף, בנכס שהוא בית משותף, כאשר היא נעשית על-פי היתר בניה שהוצא מכוח תכנית החיזוק" (ראו: דברי ההסבר להצעת חוק חיזוק בתים, ה"ח הממשלה התשס"ז 313, בעמ' 702), כן ראו לעניין זה דברים שנאמרו במסגרת רע"א 1002/14 שומרוני נ' קופמן (נבו 09.07.2014):

"כחלק מההיערכות הכוללת של מדינת ישראל להתמודדות עם נזקיהן של רעידות אדמה התקבלה ביום 27.3.2005 החלטת ממשלה המאשרת תוכנית מתאר ארצית שנועדה להקל על בעלי בתים לחזק את נכסיהם ולשפר את עמידותם מפני רעידות אדמה ואף לעודד אותם לעשות כן, היא תמ"א 38. תוכנית זו מאפשרת מתן היתרי בניה לביצוע שינויים במבנים לצורך חיזוקם בהליך מקוצר וכן מעניקה תמריץ של תוספת של זכויות בניה למי שיפעלו לחיזוק המבנים שבבעלותם... חוק החיזוק, שפורסם מספר שנים לאחר מכן (ביום 24.1.2008), נועד להקל על יישומה של תמ"א 38 באמצעות הורדתו של "רף ההסכמה" הדרוש... חוק זה קובע מהו הרוב הנדרש לקבלת החלטות על-ידי דיירים בבניין משותף לביצוע עבודות על פי תמ"א 38 במצבים השונים המפורטים בו..."

36. מהאמור עולה שתכליתו העיקרית של החוק, לחזק מבנים ולשפר עמידותם מפני רעידות אדמה; לשם כך ניתנים תמריצים והטבות, לרבות שיפור ושדרוג נכסיהם של בעלי הדירות המחזקים את דירותיהם.

37. סעיף 5א(א) לחוק החיזוק קובע שביצוע עבודות ברכוש המשותף שמטרתן הריסת בניין קיים והקמתו מחדש, טעון הסכמה של כל בעלי הדירות בבית המשותף, עם זאת, מוסמך המפקח על רישום מקרקעין לאשר ביצוע עבודות אלו ברוב מופחת של 4/5 מבעלי הדירות בבית המשותף שצמודים לדירותיהם 4/5 מהרכוש המשותף, ובלבד שניתנה לכל בעל דירה בבית המשותף זכות להשמיע טענותיו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/2/2021
מס' בקשה: 13/3/2021

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

38. לטענת התובעים, משאינם מסכימים לביצוע העבודות, דין תביעתם להתקבל, ויש לאסור על הנתבע לבצע את הבנייה המבוקשת. מנגד, טוען הנתבע לתחולתו של סעיף 11 לחוק החיזוק, המתייחס לעבודות חיזוק המבוצעות ב"בית מורכב", ולהתקיימותם של שני התנאים המנויים בו. וכך קובע סעיף 11 לחוק החיזוק:

מבנה או אגף בבית מורכב כמשמעותו בסעיף 59 לחוק המקרקעין, יראו אותו לענין חוק זה כבית משותף, ובלבד שהתקיימו שניים אלה:

- (1) אין בביצוע העבודה במבנה או באגף כדי לפגוע בזכויותיו של בעל דירה במבנה או באגף אחר בבית המורכב.
- (2) ניתן לבצע חיזוק מפני רעידות אדמה של המבנה או האגף, בלי לבצע חיזוק כאמור של מבנה או אגף אחר בבית המורכב.

39. וזו לשון סעיף 59 לחוק המקרקעין, המגדיר מהו "בית מורכב":

(א) מקום שבו משותף מורכב ממבנים אחדים או מאגפים אחדים אשר לכל אחד מהם כניסה נפרדת או מיתקנים נפרדים (להלן – בית מורכב) ובעלי הדירות קבעו בתקנון כי הרכוש המשותף, כולו או חלק ממנו, שבתחומי כל מבנה או אגף יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אגף, או שהחזקתו וניהולו יהיו נפרדים, תחול חובת השתתפות בהוצאות החזקה והניהול של הרכוש המשותף כאמור, על בעלי הדירות שבאותו מבנה או אגף בלבד; בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון שיקיימו אסיפה כללית ונציגות נפרדת לגבי אותו מבנה או אגף.

(ב) באין קביעה בתקנון כאמור בסעיף קטן (א), רשאי המפקח להורות כי בית מורכב יתנהל כאמור בסעיף קטן (א) אם נוכח שנסיבות הענין מצדיקות לעשות כן; הורה המפקח כאמור, יקבע את חלקי הרכוש המשותף שיחול עליהם סעיף קטן (א).

(ג) אין בקביעה שבוית מורכב יתנהל כאמור בסעיף קטן (א) כדי לגרוע מהוראות החוק החלות על הרכוש המשותף בבית כאמור, שהחזקתו וניהולו לא הופרדו.

42. מלשון סעיף 59(ב) לחוק המקרקעין עולה שמקום שבו אין הוראה בתקנון בדבר היותו של הבית המשותף "בית מורכב", רשאי המפקח על רישום מקרקעין להורות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/2/2021
מס' בקשה: 13/3/2021

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שבית משותף יתנהל כבית מורכב "אם נוכח שנסיבות העניין מצדיקות לעשות כן"; מכאן שהעדר תקנון מוסכם לבית שלפניי, אינו שולל כשלעצמו את האפשרות לראות בו "בית מורכב", כפי שטוענים התובעים; טענה שאינה מתיישבת עם דברי ההסבר להצעת חוק החיזוק בהקשר לסעיף 11 לחוק החיזוק: **"ויובהר כי הוראות סעיף זה יחולו על בית מורכב, בין אם קיימת לגבי קביעה בתקנון לפי סעיף 59(א) או שניתנה הוראת מפקח לגבי ניהולו לפי סעיף 59(ב), ובין אם לאו"** [דברי ההסבר להצעת חוק החיזוק, ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 313, עמ' 706]. כך נפסק גם מפי כבוד השופטת תמר שרון נתנאל בתיק עש"א (מחוזי-חיפה) 15514-07-20 **ליעד קו נקי נ' מיכ"ל המשורר יזמות בע"מ** (נבו 08.11.2020):

"...הזכויות הקנייניות" (היינו - זכותה של המשיבה לבצע חיזוק במסלול הריסה והקמה מחדש) נקבעו על ידי המפקחת מכוח סעיפים 5'א ו- 11 לחוק החיזוק אשר מקנים למפקחת סמכות לקבוע את אשר קבעה; סעיף 5'א לחוק החיזוק (אשר צוטט לעיל) מקנה למפקחת סמכות "לאשר ביצוע עבודה" של "הריסת בניין קיים והקמתו מחדש בהתאם לתכנית חיזוק" וזאת - בהעדר הסכמה של כל בעלי הדירות בבית המשותף.

סעיף 11 לחוק הוא זה אשר משלב בין שני הסעיפים ומחיל את הוראות חוק החיזוק (ומכוחו - את התמ"א) על אגף בבית מורכב, ללא קשר לשאלה האם בעלי הדירות קבעו כי מדובר בבית מורכב או שהדבר נקבע על ידי המפקח. סעיף זה קובע כי, בהתמלא שני התנאים הקבועים בו, רואים אגף בבית מורכב, כבית משותף לעניין חוק החיזוק (ובכלל זה, כמובן - גם לעניין סעיף 5'א)... (הדגשות במקור - ע"מ).

43. על טיב הנסיבות שבהתקיימן יורה המפקח על התנהלותו של בית משותף כבית מורכב, נאמרו בפסק הדין הנ"ל, הדברים הבאים:

"את התשובה לשאלה מהן "נסיבות המצדיקות" קביעה של המפקחת לפיה מדובר בבית מורכב, יש ללמוד מהתכלית אשר בסעיף 59 לחוק המקרקעין. תכלית זו עולה מהוראות הסעיף ומגולמת ברשימת התנאים המפורטת בו, היינו כי "הרכוש המשותף, כולו או חלק ממנו, שבתחומי כל מבנה או אגף יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אגף, או שהחזקתו וניהולו יהיו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/2/2021
מס' בקשה: 13/3/2021

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

נפרדים" (להלן: "התנאים") אשר ככל שהם נקבעים בתקנון, הבית ייחשב כבית מורכב. התכלית עולה, גם מהתוצאות הנובעות מקביעה כזו, כאמור בסיפא של סעיף 59(א) לחוק שהן החלת "חובת ההשתתפות בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף כאמור, על בעלי הדירות שבאותו מבנה או אגף בלבד; בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון שיקיימו אסיפה כללית ונציגות נפרדת לגבי אותו מבנה או אגף". במילים פשוטות - נסיבות בהן קיימת הפרדה בפועל, בין חלקים של בית משותף, יכולות להצדיק קביעה כי מדובר בבית מורכב וכי ניהול חלקיו השונים ייעשה בנפרד ואז יראו כל אחד מחלקי הבית המורכב, כבית משותף העומד בפני עצמו..." (הדגשות במקור - ע"מ).

44. נפסק אם כן, שמקום שבו אין תקנון מוסכם אך קיימת הפרדה דה פקטו של חלקי הרכוש המשותף בין האגפים שבבית, אפשר שמדובר בנסיבות המצדיקות להכיר בבית כבית מורכב; משמעות הדברים היא שניהול חלקי הרכוש המשותף של כל אגף ייעשה בנפרד, וייראו כל אחד מאגפי הבית המורכב, כבית משותף בפני עצמו.

45. בסיכומיו טען הנתבע שהבית המשותף הוא "בית מורכב" בעל שני אגפים; כל אגף מגודר והכניסה לכל אגף נעשית מרחוב אחר, ללא אפשרות מעבר ישיר מאגף לאגף; כמו כן נטען שלכל אגף מתקנים נפרדים וגינה נפרדת, ובכל אגף נעשה שימוש ייחודי על ידי בעליו והוא מצוי בניהולו הבלעדי. **התובעים לא חלקו על כך ולא סתרו את תיאור הדברים על ידי הנתבע**, לרבות בסיכומיהם. אציין כי בביקור שערכתי בבית המשותף ביום 20.11.2022 מצאתי גם אני, שלמעט חיבורן הפיזי של דירות הצדדים בקיר משותף, קיימת הפרדה בין שני האגפים. הכניסה לאגף שבו נמצאת דירת התובעים נעשית מרחוב האשל שנמצא בחלקו המזרחי של המגרש, ואילו הכניסה לאגף שבו נמצאת דירת הנתבע, אפשרית מרחוב האשל (דרך שער נפרד) והן מרחוב ארלוזורוב, שממערב למגרש. בין האגפים מפרידות גדרות (הן בחלק המזרחי והן בחלק המערבי), ולכן אין מעבר ישיר מאגף לאגף, אלא דרך שערים ייעודיים פרטיים, המובילים לכל אחד מהאגפים. עוד הבחנתי בפערי הגובה והבנייה הקיימים כיום בין דירות הצדדים. יוער שבמועד ביקורי במקום לא נכח איש מהצדדים, הגם שהחלטה על מועד הביקור נשלחה כדין. בהודעה שהוגשה על ידי התובעים ביום 23.11.2022, נטען שנציג מטעם התובעים המתין בנכס למעלה משעה וחצי איש לא הגיע, לרבות המפקחת. בעניין זה ניתנה החלטה ביום 29.11.2022.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/2/2021
מס' בקשה: 13/3/2021

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

46. בקשר לחלוקת השימוש ברכוש המשותף, ראיתי להתייחס לטענות התובעים בסיכומי תשובתם, שלא קיים הסכם שיתוף חתום בין הצדדים והנתבע מטעם בטענתו שחלוקת הרכוש המשותף הוסדרה בין הצדדים. הנתבע אינו טען בסיכומיו לקיומו של הסכם שיתוף בכתב, המסדיר את יחסי השותפות בין הצדדים, כל שנטען על ידו הוא שבעבר, נעשה ניסיון להסדיר את יחסי הצדדים בהסכם שיתוף – ללא הצלחה; במסגרת אותו ניסיון נערכה מפת חלוקה במעורבותם של שני הצדדים המדגימה את חלוקת המגרש בין הצדדים כפי שהיא קיימת כיום בשטח. גם אם בסופו של יום לא נחתם הסכם שיתוף, נתון זה משמש נדבך נוסף בהוכחת קיומה של חלוקה בפועל של המקרקעין, גם בהעדר הוראה מפורשת בתקנון או בהסכם אחר בכתב.

47. בהתאם לפסיקה שהובאה לעיל, אני סבורה שיש לראות בדירת הנתבע מבנה נפרד בבית משותף מורכב, כמשמעו בסעיף 59 לחוק המקרקעין. מכאן יש לפנות לבחינת תחולתו של סעיף 11 לחוק החיזוק על המקרה שלפניי. ככל שיוכחו שני התנאים המנויים בסעיף 11 לחוק החיזוק, אפשר לראות בדירת הנתבע "בית משותף" לעניין חוק זה, וכפועל יוצא, רף ההסכמות הנדרש לביצוע העבודות ייבחן מקרב בעלי הדירות שבאגף התובע. משמעות הדברים היא שעבודות הבנייה שמבקש הנתבע לבצע לפי תכנית החיזוק, אינן טעונות הסכמה מצד התובעים.

האם מתקיימים התנאים שבסעיף 11 לחוק החיזוק?

48. כאמור, בסעיף 11 לחוק החיזוק נקבע במבנה או אגף בבית מורכב, ייחשבו לעניין חוק החיזוק כבית משותף בכפוף לתנאים הבאים:

א. אין בביצוע העבודה במבנה או באגף כדי לפגוע בזכויותיו של בעל דירה במבנה או באגף אחר בבית המורכב.

ב. ניתן לבצע חיזוק מפני רעידות אדמה של המבנה או האגף, בלי לבצע חיזוק כאמור של מבנה או אגף אחר בבית המורכב."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/2/2021
מס' בקשה: 13/3/2021

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

49. התובעים טוענים שהנתבע לא הרים את הנטל להוכיח שהריסת דירתו הנוכחית ובניית בניין אחר תחתיה, ששטחו 570 מ"ר וגובהו 13 מ"ר, לא תפגע בזכויות התובעים בדירתם הצמודה. עוד טוענים התובעים, שהנתבע לא הביא ראיות ולא הוכיח התקיימותו של התנאי הנוסף, שניתן לבצע את עבודות ההריסה והבנייה לפי תכנית החיזוק, בלי לבצע חיזוק בדירת התובעים.

50. ראשית לכול ייאמר, שהנטל הראשוני מוטל על שכמיהם של התובעים, להוכיח מהי אותה פגיעה שעלולה לכאורה להיגרם לזכויותיהם, כתוצאה מביצוע העבודות בדירת הנתבע ורק אם עברו משוכה זו, מועבר הנטל לשכמי הנתבע, לסתור טענת התובעים ולהוכיח שאין בביצוע העבודות בדירתו, כדי לפגוע בזכויותיהם.

51. בעניין התנאי הראשון שבסעיף 11 לחוק החיזוק, ש"אין בביצוע העבודה במבנה או באגף כדי לפגוע בזכויותיו של בעל דירה במבנה או באגף אחר בבית המורכב", טענו התובעים בסיכומיהם את הטענות הבאות:

א. הבנייה המאסיבית המבוקשת על ידי הנתבע "תאפיל" על דירתם שכן "לכל בר-דעה ברור כי בניית בנין בן 4 קומות בנפח בניה של 570 מ"ר בגובה של 13 מ' ובצמוד לבית מגורים בשטח של 258 מ"ר בלבד, תפגע באופן משמעותי בשווי בית המגורים הבנוי היחידה 226/2 ויגרום לחסימת אור השמש והאוויר" – בעניין זה אין חולק שהסתרת אור, אוויר וכיוצ"ב עלולה לגרום פגיעה ואף לפגיעה מהותית [ראו: אריה איזנשטיין **יסודות והלכות בדיני מקרקעין** - חלק שלישי בתים משותפים, 218 (2001)], ואולם, את טענותיהם לחסימת אור השמש והאוויר וכן לפגיעה בשווי דירתם, כתוצאה מעבודות הבנייה של הנתבע, היה על התובעים להוכיח באמצעות חוות דעת מומחה, משמדובר בעניינים שבמומחיות. יוער שהטענה לחסימת האור והאוויר מועלית לראשונה בסיכומי התובעים ואף במסגרת ההליכים התכנוניים, לא הועלתה טענה זו על ידם, הגם שזהו המקום הטבעי והנכון לבירורה. בנסיבות העניין, משלא הובאו ראיות להוכחת הטענה, יש לקבוע שטענת התובעים לפגיעה בזכויותיהם לא הוכחה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/2/2021
מס' בקשה: 13/3/2021

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ב. יש לדחות את טענת התובעים, שהנתבע "גוזל" מהם את יתרת זכויות הבנייה המוקצות לדירתם, בהיותה סותרת את החלטת הוועדה המקומית מיום 26.10.2020: **"הוועדה דוחה את ההתנגדות בעניין חישובי השטחים, מבדיקת הוועדה עולה כי השטחים המבוקשים הינם בהתאם לחלקו היחסי של המבקש".** מעיון בהחלטת הוועדה מיום 18.01.2021 ובחישובים המפורטים בה עולה, שזכויות הבנייה חושבו בהתאם לחלקו היחסי של הנתבע במגרש לפי התכנית המקומית שהייתה בתוקף אותה העת, והן לפי זכויות התובע מכוח תמא 38/2. בהקשר הדברים, ראיתי להביא את התייחסות הוועדה המקומית לחישוב השטחים, בהחלטתה מיום 26.10.2020: **"בנסיבות בקשה זו, כאשר מחד הבקשה היא מכח תמ"א 38 ומאידך בחלק של המתנגד קיימת בנייה ללא היתר, הוועדה אינה רואה לנכון לדרוש חישוב שטחים בבית המתנגד. הוועדה מדגישה כי חישוב השטחים בבקשה התבסס על מחצית משטח קומה טיפוסית כפי שנמדדה מהיתר שניתן לפני יום 1.1.1980".**

52. בעניין התנאי השני המנוי בסעיף 11 לחוק החיזוק ש"**ניתן לבצע חיזוק מפני רעידות אדמה של המבנה או האגף, בלי לבצע חיזוק כאמור של מבנה או אגף אחר בבית המורכב**" – בהחלטה מיום 18.01.2021 נקבע באופן מפורש שכתנאי למתן ההיתר, יידרש הנתבע להגיש אישור קונסטרוקטיבי, שאין מניעה לחזק את האגף של הנתבע באמצעות הריסה, ללא חיזוק האגף של התובעים; שלא יהיה בהריסת האגף, בביצוע עבודות הבנייה ובהקמת המבנה המבוקש כדי לפגוע ביציבות יתר האגפים; ולא צפויה להם פגיעה קונסטרוקטיבית כתוצאה מכך, אף ללא חיזוקם במקביל.

53. סיכומם של דברים, שוכנעתי שאין בביצוע העבודות בדירת הנתבע כדי לפגוע בזכויות התובעים, ושניתן לבצע את תכנית החיזוק בדירת הנתבע, בלי לבצע חיזוק בדירת התובעים ומכאן יש לקבוע את תחולתו של סעיף 11 לחוק החיזוק על דירת הנתבע.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/2/2021
מס' בקשה: 13/3/2021

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

54. סוף דבר – משקבעתי תחולתו של סעיף 11 לחוק החיזוק, יש לראות את דירת הנתבע כבית משותף נפרד לצורך מניין ההסכמות הנדרשות בסעיף 5א לחוק החיזוק, ומשכך, התביעה נדחית.

55. בנסיבות העניין, אני מורה על חיובם של התובעים יחד ולחוד בהוצאות הנתבע בסך 10,000 ₪. התשלום יועבר בתוך 30 יום, שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מפסק הדין ועד לתשלום בפועל. בסכום זה ניתן ביטוי לנושא שבמחלוקת, לרוחב היריעה שפרש כל אחד מהצדדים בטיעוניהם, ולמספר הדיונים שהתקיימו, לרבות הביקור במקום.

56. מזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים ותסגור את התיק.

ניתן ביום יט' כסלו תשפ"ג, 13 בדצמבר 2022, בהעדר הצדדים.

ג' 13/3/21

עינת מידן בלום
מפקחת על רישום מקרקעין